

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1077 - 1083/2533	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายธนากร เตชะสมบูรณ์ผล	โจทก์
	นายธงชัย แซ่ไคว่	จำเลย
	นายธงชัย แซ่ไคว่ จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 221

ความว่า เนื่องจากเช็คพิพาทที่โจทก์ฟ้องเป็นเพียงเช็คคำประกันไม่มีมูลความผิดทางอาญาและพยานหลักฐานโจทก์ต่างก็ขัดแย้งกันในข้อสาระสำคัญหลายประการ คดีของจำเลยมีทางชนะในชั้นฎีกา ประกอบกับคดีนี้จำนวนเงินตามเช็คพิพาทสูงถึง 3 ล้านบาทบาท เป็นที่สนใจของนักกฎหมายและประชาชนทั่วไป สมควรได้ขึ้นสู่ศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานต่อไปจึงมีความประสงค์ขอให้ท่านอุดมมั่งมีดี ซึ่งเป็นผู้พิพากษาที่ลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ได้โปรดอนุญาตให้จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้ต่อไปด้วย

หมายเหตุ คดีทั้งเจ็ดสำนวนนี้ โจทก์จำเลยเป็นคู่ความรายเดียวกันศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกัน

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ให้ลงโทษตามสำนวนคดีหมายเลขดำที่ ข.12574/2528 คดีหมายเลขแดงที่ ข.9224/2529 จำคุกกระทงละ 1 ปี รวม 2

กระทรวงจำคุก 2 ปี ส่วนคดีอื่นอีก 6 จำคุกให้ลงโทษจำคุก จำคุกละ 1 ปี รวมทั้งเจ็ด
จำคุก เป็นจำคุก 8 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โดยท่านอุดมมั่งมีดี เป็นผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 3,2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าข้อความที่ตัดสินนั้นเป็นปัญหาสำคัญอันควรสู่ศาลสูงสุด
จึงอนุญาตให้ฎีกาได้

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าข้อความที่ตัดสินนั้นเป็นปัญหาสำคัญอันควรสู่ศาลสูงสุด
จึงอนุญาตให้ฎีกาได้

(อุดม มั่งมีดี-)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ